



UGEL-Tocache
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° ~~001~~1462 2025

Tocache, 15 ABR 2025

VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025012294, el Memorando N° 284-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el Expediente Judicial N° 000221-2023-0-2209-JM-CI-01, a favor de Genith BARRERA RUIZ con DNI N° 01189505, Nota Informativa. N°0170-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Nota de coordinación N° 070-2025- GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH, Informe N° 32 - 2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS y demás documentos adjuntos en un total de Setenta y Tres (73) folios útiles; y,



CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, la bonificación especial por concepto de Preparación de clases y evaluación, es un beneficio relacionado al equivalente al 30% de la remuneración total que corresponde como docente; sin embargo en caso sea personal Directivo o Jerárquico, así como el personal docente de la Administración de la Educación y el personal docente de Educación Superior, perciben además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total. Todo ello de conformidad con lo contemplado en el Art. 48 de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, Ley del Profesorado, concordante con lo establecido por el primer párrafo del artículo 210 del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo N° 019-90- ED;





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001462 2025

abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente; por la indebida aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley, le reconoce dicho beneficio, hasta el 25 de noviembre año 2012, más los intereses legales montos que se liquidarán a partir del siguiente día de aquél en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo. La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 7 de fecha 18 de marzo de 2024, que resuelve **Confirmar** la sentencia apelada de primera instancia contenida en la Resolución N° 4 de fecha 12 de enero 2024.; **REQUERIENDO** su ejecución mediante Resolución N°9 de fecha 05 de setiembre de 2024, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, recaída en el expediente Judicial N° 00221-2023-0-2209-JM-CI-01 a **Genith BARRERA RUIZ** con DNI N° **01189505**, el reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, precisando que el pago de la referida bonificación debe efectuarse conforme a los periodos laborados bajo los alcances de la Ley del profesorado – Ley 24029 y su modificatoria Ley 25212, conforme *los siguientes periodos* Como docente **Contratada**, Desde el **10 de junio hasta el 31 de diciembre de 1996**, Desde **25 de marzo hasta el 31 de diciembre de 1997**, Desde el **10 de marzo hasta el 31 de diciembre de 1999**, Desde **06 de marzo al 31 de diciembre de 2000**, Como Profesora **Nombrada** desde el **01 de abril de 2001 hasta el 25 de noviembre 2012** con deducción de los montos que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales, sin costas ni costos, siendo fundada la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 4 de fecha 12 de enero de 2024; y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 9 de fecha 22 de agosto 2024 emitida por el Juzgado Civil- Sede Tocache, emitida la liquidación mediante informe **N° 032 - 2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS** de 12 de marzo de 2025, por el monto de **Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Dos Con 11/100 Soles (S/ 42,692.11)**. se da por aprobado la liquidación contenida en el mencionado informe.



Resolución Directoral N° 001462 2025

Apellidos y Nombres	DNI	Expediente Judicial	PERIODO	Monto Devengado
Genith BARRERA RUIZ	01189505	N° 00221-2023-0-2209-JM-CI-01	Profesor <u>Contratada</u> , Desde el 10 de junio hasta el 31 de diciembre de 1996, Desde 25 de marzo hasta el 31 de diciembre de 1997, Desde el 10 de marzo hasta el 31 de diciembre de 1999, Desde 06 de marzo al 31 de diciembre de 2000, Profesora <u>Nombrada</u> desde el 01 de abril de 2001 hasta el 25 de noviembre 2012	S/ 42,692.11



ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución ficta del expediente VIR N°2022014515 fecha 10 de noviembre del 2022, en la resolución ficta denegatoria de Apelación del Expediente VIR N° 2023000427 de fecha 06 de enero de 2023, se encuentran incurso dentro de la causal de nulidad previsto en el inc. 1 del artículo 10° de la Ley N° 27444. reconocido a favor de **Genith BARRERA RUIZ** en aplicación del DS.051-91-PCM. Resolución Judicial N° 4 de fecha 12 de enero 2024 asignada en el Expediente Judicial N° 00068-2023-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto-Sede Tocache

ARTÍCULO TERCERO. – REMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial que corresponde; Y de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, de acuerdo a Ley, para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH